

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                             |               |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1279/2530 | พันเอกธีระศักดิ์ ริมธีระกุล | โจทก์         |
|                           | ร้อยตรีระวี โกสุมา          | จำเลย         |
|                           | ร้อยตรีระวี โกสุมาฯ จำเลย   | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 146)

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์ 200,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2526จนกว่าจะชำระเสร็จ (ดอกเบี้ยถึง วันฟ้องไม่เกิน 14,666.66 บาท)

ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ จำเลยถึงแก่ความตายศาลอุทธรณ์มี คำสั่งให้หมายเรียกนางสาวสุพัตราโกสุมา บุตรของจำเลยเข้าเป็นคู่ความแทนที่ จำเลยผู้มรณะตามที่โจทก์ขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 137,140)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยได้นำที่ดิน โฉนดเลขที่ 7627 พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนวางเป็นหลักประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 72,98,101)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะหาประกันสำหรับ  
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5  
ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ  
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิจาระห์แล้ว ถ้าผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะหาประกันสำหรับ  
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5  
ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ  
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ